

1508594-55.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... vítima. O réu negou participação no roubo, e a princípio disse que os cartões eram da mãe ou da tia, depois passou a dizer que teria encontrado na rua, sempre negando a autoria do roubo. Identificou o réu em audiência.

Policia! Militar José Edivaldo Gomes Nunes relatou que preservava o veículo aguardando a vítima, quando o réu passou demonstrando nervosismo, e desceu uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2868-7278, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

1508594-55.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508594-55.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Tiago Aparecido de Freitas

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Tiago Aparecido de Freitas, qualificado à fl. 16, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 10 de abril de 2022, por volta das 08 horas e 45 minutos, na Rua Conde Luiz Zunta, altura do numeral 421, nesta Comarca de São Paulo, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida contra Clarice Yatyo Inoue Teixeira - idosa de 67 anos de idade -, o veículo Toyota Yaris HB XLS 1.5 AT, placas GGR-7874, avaliado em setenta e cinco mil reais; três cartões bancários (Itaú Visa, Hipercard e Carrefour); uma bolsa Santa Marinella; Carteira Nacional de Habilitação; Registro Geral; Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo do referido automóvel; um telefone celular Apple iPhone; três cartões (Itaú Uniclass, CABESP e Porto Seguro); três caixas de leite; dois pacotes de arroz de cinco quilogramas; 12 pacotes de feijão; dois azeites; um mamão formosa; um molho de tomate; duas bandejas de tamarilho; seis garrafas de água mineral; e duas bolsas térmicas com carnes, produtos estes avaliados em seiscentos reais, tudo pertencente à supramencionada vítima.

Segundo se apurou, a vítima dirigia seu veículo Toyota Yaris, estando em sua

companhia um sobrinho especial. Ao chegarem a frente ao imóvel da irmã de Clarice, esta aguardava o sobrinho abrir o portão, momento em que o réu e o indivíduo não identificado abordaram as vítimas e, enquanto um rendia o sobrinho especial, o outro abria a porta do automóvel e arrancava a idosa de dentro do carro. Em seguida, os roubadores embarcaram no automóvel e fugiram do local levando os objetos supracitados. A autoria delitiva quanto ao réu foi descoberta porque menos de trinta minutos depois, ou seja, por volta das 09 horas e 10 minutos, o COPOM irradiou que o veículo Yaris, produto de roubo, havia sido abandonado na Rua Professor Anibal Mascarenhas, altura do numeral 34. Pois bem, os policiais se dirigiram até o local onde localizaram o automóvel. Instantes depois notaram o réu entrando na via pública e mudando de direção ao notar a presença policial. Desta feita, os policiais militares foram atrás do réu, detendo-o na Rua Professor Carlos Decourt, altura do numeral 100. Com o réu apreenderam três cartões bancários (Itaú Visa, Hipercard e Carrefour) da vítima, tendo apresentado três versões sobre a procedência dos cartões, a saber: eram da mãe dele, depois da tia e, por fim, disse que os havia encontrado no chão.

Denúncia recebida em 27 de abril de 2022, citado o réu (fls. 68/69), a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fl. 73), seguindo-se a instrução.

Em alegações finais o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública sustentou insuficiência de provas para condenação.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

Auto de exibição, apreensão e entrega à fl. 13, que relaciona três cartões bancários e o automóvel pertencentes à vítima.

Em fase inquisitiva, a vítima Clarice Yatyo Inoue Teixeira relatou que na data do ocorrido, por volta das 08 horas e 45 minutos, foi com seu veículo Toyota Yaris, placas GGR-7874 até a casa de sua irmã, localizada na Rua Conde Luiz Zunta, nº 421, parou o referido automóvel em frente à casa, aguardando que abrissem o portão. Disse que após parar o carro, um indivíduo se aproximou, abriu a porta do carro e violentamente a arrancou de seu interior. Acrescentou que o roubo estava ao menos com mais uma pessoa, e que o segundo abordou seu sobrinho quando ele abria o portão. Ato contínuo, ambos fugiram do local, subtraindo o automóvel e demais objetos que se encontravam em seu interior. Informou que acionou a Polícia Militar, e posteriormente policiais a ligaram e disseram que o automóvel havia sido recuperado. Ao chegar ao local, foi informada que um indivíduo havia sido detido próximo ao veículo com três cartões bancários seus. Por fim, narrou que no momento do delito ficou muito nervosa e não possuía condições de reconhecer os roubadores. Disse ainda que seu sobrinho era especial, e por isso também não possuía condições de reconhecê-los.

Os policiais militares Audênis Márley Gomes Rodrigues e José Edivaldo Gomes Nunes relataram que na data do ocorrido, por volta das 09 horas e 10 minutos, foram solicitados a comparecer na Rua Professor Anibal Mascarenhas, nº 34, uma vez que o veículo Toyota Yaris, placas GGR-7874, produto de roubo ocorrido momentos antes, se encontrava ali abandonado. Ao chegarem ao local indicado, pediram ao COPOM para entrarem em contato com a vítima e, enquanto aguardavam, vislumbraram um indivíduo caminhando pela via, e quando este viu os policiais mudou de rumo e entrou em uma viela. Disseram que desconfiaram de tal atitude, razão pela qual decidiram abordá-lo. Em busca pessoal, localizaram no bolso da calça do réu três cartões em nome de Clarice Yatyo Inoue Teixeira. Indagado a respeito dos cartões, a princípio o réu disse que eram de sua mãe, depois de sua tia e, por fim, que havia os encontrado no chão. Em pesquisas, apuraram que Clarice era a vítima do roubo do carro Toyota Yaris, placas GGR-7874.

O réu, na fase extrajudicial, permaneceu em silêncio.

Em audiência de instrução:

Clarice, vítima, disse que estacionava o carro na garagem, e enquanto seu sobrinho abria a porta, foi surpreendida por dois ou três assaltantes, sendo arrancada do carro e atirada no chão, seu sobrinho foi dominado pelo outro assaltante, e foram embora levando seu carro e tudo o que havia dentro, incluindo bolsa e celular, e

horas depois seu carro foi recuperado, assim como um cartão bancário, nada mais foi recuperado. Não conseguiu reconhecer o réu apresentado em audiência, disposto em audiência ao lado de outros dois.

PoliciaI Militar Audênis Marley Gomes Rodrigues encontrou veículo que havia sido roubado momentos antes, preservando o local, quando o réu entrou pela mesma rua, deparando-se com os policiais e retornou bruscamente, sendo logo alcançado, e no bolso da bermuda dele foram localizados os cartões da vítima. O réu negou participação no roubo, e a princípio disse que os cartões eram da mãe ou da tia, depois passou a dizer que teria encontrado na rua, sempre negando a autoria do roubo. Identificou o réu em audiência.

PoliciaI Militar José Edivaldo Gomes Nunes relatou que preservava o veículo aguardando a vítima, quando o réu passou demonstrando nervosismo, e desceu uma escadaria, sendo cercado mais adiante e abordado, em busca pessoal, no bolso dele, havia alguns cartões da proprietária daquele mesmo veículo que havia sido roubado pouco tempo antes. Não se recordou se o réu confessou o roubo, porém, sobre os cartões, ele disse que pertenciam a um parente.

Interrogado ao final da instrução, o réu Tiago Aparecido de Freitas disse que saiu de um baile e parou numa adega para beber, então, alguém dispensou algo no lixo, viu que eram cartões e recolheu, em seguida, passou por policiais e foi abordado. Nunca esteve preso. Trabalhava como ajudante de pedreiro. Reside na mesma rua onde foi preso.

Embora não tenha sido reconhecido pela vítima, o réu foi surpreendido na posse dos cartões bancários roubados momentos antes, e mentiu para os policiais, apresentando versões contraditórias.

Não mentiu, porém, ao afirmar que residia nas imediações do local onde foi detido. Conforme consta na qualificação extrajudicial, a residência situa-se a poucos metros do local da prisão, numa rua transversal, no mesmo quarteirão.

Ou seja, não é possível afirmar que o réu tenha admitido participação no roubo, e a sua versão de que recolheu os cartões do lixo não pode ser infirmada com base em outros meios de prova.

Ademais, o réu é primário e não ostenta antecedentes infracionais na adolescência. Do exposto, julgo improcedente a ação penal, para absolver o réu Tiago Aparecido de Freitas, qualificado à fl. 16, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados, registre-se.

São Paulo, 8 de dezembro de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA